

供经济保障。但是我国目前尚没有出口信用保险的专门立法，根据《最高人民法院关于审理出口信用保险合同纠纷案件适用相关法律问题的批复》，在案件审理中可以参照适用保险法的相关规定；出口信用保险合同中另有约定的，从其约定。涉案保险合同中约定了被保险人未经保险人同意，转让债权债务以及变更其他可能影响保险人权益的合同内容时，保险人有权拒赔。而被保险人在保理融资时进行债权转让，保险人是否有权拒赔是本案的争议焦点，因此，有必要厘清保理融资与一般债权转让的区别。

在一般债权转让中，债权人出让债权后，由受让人请求债务人向其履行债务。由于受让人对该债权的产生、履行等情况可能了解得不够清楚，因此在向债务人主张权益时，相较债权人可能会增加一定的成本。若保险人承担保险责任后，再向债务人进行追偿，则该债权转让将会对保险人定损核赔权、代位追偿权等权益造成一定的影响。在合同对债权转让予以限制的情况下，债权人转让应收账款的，保险人可以予以拒赔。

有追索权的保理不同于一般债权转让。《中华人民共和国民法典》将保理分类为有追索权保理和无追索权保理，该分类标准的实质是在应收账款到期无法从债务人处收回时，由何方承担应收账款不能收回的风险。由保理人承担风险的，为无追索权保理；由应收账款债权人承担风险的，为有追索权保理。在有追索权保理业务中，由于保理人并不承担债务人于清偿期届满后无支付能力的风险，保理人在债务人陷于无支付能力时需向原债权人请求补偿或追偿，实际上相当于借款人履行返还借款义务的担保手段。此外，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》关于有追索权保理具有非典型担保属性的规定，将应收账款的转让在性质上认定为债权的让与担保，与通常的债权转让存在显著区别。

因此，出口商就承保贸易下的应收账款叙做保理进行融资，其仍为实际债权人，未实质影响保险人权益；且涉案纠纷发生时，应收账款债权因回购已转回至陆上货运中心，对某保险公司所主张的定损核赔权、代位追

偿权等权益的行使亦并无影响。故出口商并未丧失保险利益，保险人不能仅以此拒赔。

本案裁判明确出口商就承保贸易下的应收账款叙做保理进行融资未实质影响保险人权益，保险人不能仅以此拒赔，这积极回应了中小微企业出口信用保险保单融资是否符合保险拒赔条款约定的问题。本案裁判充分体现了当前司法审判立足我国金融市场发展实际，秉持客观务实的态度，正视金融交易当事人之合意，平等保护各方权益的裁判理念。同时，支持境内企业依托国际贸易开展供应链融资，既有利于缓解中小微外贸企业融资难题、降低融资成本，亦有利于我国出口贸易的发展。

值得一提的是，2023年3月1日，国家外汇管理局启动跨境金融服务平台“出口信用保险保单融资”应用场景在全国范围试点工作，并新推出中小企业保单融资功能，^①进一步体现了本案裁判的前瞻性。

编写人：上海市浦东新区人民法院 余韬 王朝辉

出口信用保险中如实告知义务和 危险增加通知义务的范围认定

——某进出口公司诉某保险公司保险案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市中级人民法院(2022)粤01民终25562号民事判决书

2. 案由：保险纠纷

^①《跨境金融服务平台出口信保保单融资场景在全国推广啦》，载国家外汇管理局微信公众号，2023年3月14日发布，2025年1月4日访问。

3. 当事人

原告(被上诉人):某进出口公司

被告(上诉人):某保险公司

【基本案情】

某进出口公司与不同外国公司签订了多份买卖合同出售货物,并就不同买卖合同分别向某保险公司投保了多份出口信用保险,约定如买方无法支付货款则由某保险公司赔付保险金。货物出口后,因一些客观因素,多份买卖合同的买方均无法支付货款。某进出口公司遂向某保险公司索赔,某保险公司以海外买家之间存在关联关系增加了赔付风险为由主张某进出口公司未履行告知义务,并拒绝赔付。某进出口公司诉至法院,要求某保险公司支付保险金。

【案件焦点】

进出口公司投保出口信用保险时,未向保险公司告知不同海外买家之间存在关联关系,投保人是否违反了如实告知义务和危险增加通知义务,保险公司能否以此主张免除保险责任?

【法院裁判要旨】

广东省广州市天河区人民法院经审理认为:某保险公司认为投保人的行为突破了某保险公司内部制度而拒绝理赔缺乏依据。案涉保险条款属于格式条款,该格式条款因加重了投保人、被保险人责任而无效。某保险公司没有明确告知某进出口公司什么是影响信用限额审批的信息。因此,该条款给某进出口公司带来了不可测的风险,这对某进出口公司并不公平。综上,对于某保险公司的抗辩意见,一审法院不予采纳。

广东省广州市天河区人民法院依据《中华人民共和国保险法》第十九条第一项,《中华人民共和国保险法》第二十三条第一款、第二款,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款的规定,判决如下:

一、某保险公司应向某进出口公司赔付3150463.23元及资金占用费;

二、驳回原告某进出口公司的其他诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提起上诉。

广东省广州市中级人民法院经审理认为：首先，本案双方的权利义务应以合同约定为准，案涉保险合同并未对某进出口公司采取的贸易模式作出限定，更未约定如某进出口公司采取某种贸易模式，则某保险公司有权免责，故某保险公司以某进出口公司采取的贸易模式存在风险为由主张免除保险责任缺乏合同依据。

其次，某进出口公司提交了海外资信报告、销售合同、发票、付款保证书等证明案涉买卖关系真实，且某进出口公司已尽审慎经营义务。买方在某进出口公司出运前已支付部分货款，某保险公司所称买方存在关联关系与买方是否具有付款能力无关，不能以此推定某进出口公司在出运时已经知道买方根本违约或预期违约。结合某进出口公司曾于2019年与买方公司正常交易且并未出险，某进出口公司于2019年12月签署案涉销售合同并出运货物，本案证据不足以证实某进出口公司出运货物时已经明知存在《保险条款》约定的风险，故不能根据上述约定认定某保险公司可免除保险责任。

再次，保险人应当清楚何种信息会影响其承保意愿及保险责任，并通过提前询问或合同约定方式让被保险人就特定事项履行告知义务，而不应要求被保险人承担概括性不特定的告知义务，并以被保险人未履行告知义务为由免除保险责任，否则会过分加大被保险人的责任，不当免除保险人的责任。因《保险条款》未明确约定某进出口公司须就买方之间是否存在关联关系履行告知义务，故某保险公司主张根据上述约定免除保险责任缺乏依据。

最后，某保险公司有关买方存在关联关系的主张不足以证明某进出口公司出运前已经知道无法收回货款，因此上述因素不足以证明保险标的的危险程度已经显著增加。某进出口公司系出运货物后才得知买方确定无法付款，此时保险事故已经实际发生，保险事故的发生与某进出口公司是否及时通知某保险公司无关，因此某保险公司主张免除保险责任缺乏法律依据。

综上，某保险公司有关其可免除保险责任的主张缺乏合同与法律依据，法

院不予支持，某保险公司应当承担保险责任。

广东省广州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

当前，国际经济贸易形势复杂多变，不少出口企业通过投保出口信用保险实现抵御和分散出口风险的目的。出口信用保险是国家分散企业出口风险，鼓励企业拓展海外业务信心的政策性保险机制。目前已有80多个国家和地区建立了出口信用保险制度，世界贸易总额的14%左右得到了出口信用保险的支持。^①

出口信用保险是保险人对被保险人在保险期限内出口货物后，出口买受方拒绝或不能履行付款义务时，所遭受的经济损失承担赔偿责任的保险方式。一方面，出口信用保险有助于转移或分散企业的出口贸易风险，对鼓励企业大胆走出去具有重要作用。另一方面，出口信用保险比一般保险更具专业性和复杂性，需要法院依法厘定双方责任，妥善解决日益增多的出口信用保险纠纷。

一、出口信用保险的特有制度：买方信用限额

买方信用限额 (Credit Limit) 是出口信用保险中的一项特有制度，即被保险人有义务就保险范围内的买方逐一向保险公司申请适用的信用放账额度，其是保险人对被保险人向特定买方输送货物所承担的最高赔偿额度。^②保险公司通常会结合出口商的经营历史、规模、盈利水平等综合因素核定投保人(即出口商申报)的信用限额。因此，买方信用限额也是对价平衡原则在出口信用保险中的体现。保险公司通过对买方设定出口信用限额控制保险赔付风险。买方信用限额可以循环使用，如果被保险人的出口货物第一次出运后安全收汇，则其占用的买方信用限额会自动恢复到原来额度，被保险人即可对该买家进行第

^①唐志刚：《政策性出口信用保险助力高质量发展的着力点》，载《中国金融》2023年第12期。

②刘波：《论出口信用保险中的买方信用限额问题》，载《科协论坛(下半月)》2007年第2期。

二次出运贸易。

本案的新颖、复杂之处在于：投保人为关联买方分别投保出口信用保险是否会破坏出口信用保险设置的买方信用限额制度，造成保险公司的风险不可控？进一步而言，保险公司能否以投保人未告知不同买方之间存在关系为由，主张投保人未履行如实告知义务或者被保险人未履行危险增加通知义务，以此拒绝承担赔偿责任？

本案中，如果保险公司未作特别说明，则买方信用限额应理解为是针对特定买卖关系中单一买方的信用限额，而不应扩大理解为是针对不同买卖关系中关联买方的共同限额。保险公司通过审定买方信用限额控制保险风险，其对买方信用限额具有决定权。因此，如果保险公司认为不同买方之间存在关联关系可能增加保险事故发生风险，并影响其风险预测、费率厘定、信用限额审批，则其应当通过明确方式要求投保人、被保险人就不同买方之间存在关联关系履行告知和通知义务，而不能在保险事故发生后以投保人违反概括性告知义务以及被保险人违反一般性通知义务为由拒绝赔付。本案对出口信用保险中的如实告知义务和危险增加通知义务构建认定与适用规则，对同类案件的处理具有重要参考意义。

二、违反“概括性告知条款”不构成违反如实告知义务

关于投保人告知事项的范围，我国保险立法采用询问告知主义，投保人负有有限的告知义务。在询问告知主义模式下，“兜底条款”或者“模糊询问”事项成为广泛存在的争议。所谓“兜底条款”或者“模糊询问”事项，是指保险人往往会在询问范围中设定一些概括性的、没有指明具体名称的事项。在现行法规定的书面询问回答模式下，概括性条款往往成为保险人青睐的询问手段以及免于承担保险责任的借口。这种“兜底条款”和“模糊询问”事项违反了有限告知原则，实际上扩大了投保人的如实告知义务。考虑到保险消费者普遍缺乏专业保险知识，难以准确理解概括性条款的含义，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（二）》（以下简称保险法解释二）第六条第二款否定了纯粹的概括性条款的法律效力，“保险人以投保人违

反了对投保单询问表中所列概括性条款的如实告知义务为由请求解除合同的，人民法院不予支持。但该概括性条款有具体内容的除外”。该“但书”规定，“应当限定为仅在义务人不实告知的事实属于对概括性条款中列举的具体问题的回答时，保险人才可借此主张违反告知义务的法律責任”。^①

有观点认为，跨境出口贸易相较于境内贸易手续复杂、金额较大、流程较长，一旦买方拖欠，守约方跨国追索的难度极大。保险人无法获得出口贸易进行时的全部信息。有鉴于此，在出口信用保险经营中，出口方须在贸易过程中时刻对交易风险保持警觉，尽可能避免损失的发生，及时告知可能影响风险预测、费率厘定、信用限额审批的不利信息，以维持保险合同的对价平衡。本案中，出口信用保险中的投保人告知义务仍不能脱离“询问一告知”的基本框架。《最高人民法院关于审理出口信用保险合同纠纷案件适用相关法律问题的批复》规定：“对出口信用保险合同的法律适用问题，保险法没有作出明确规定。鉴于出口信用保险的特殊性，人民法院审理出口信用保险合同纠纷案件，可以参照适用保险法的相关规定；出口信用保险合同另有约定的，从其约定。”根据上述规定，保险人在出口信用保险中也应通过具体明确的方式进行询问。具体而言，保险人可以通过相关途径和渠道如伯尔尼协会、征信机构、保险人的数据库、我国驻外使领馆经商处、商会、行业协会、银行、其他信用保险人、进口商提供的保密信息、被保险人提供的保密信息、新闻报道、报刊等获得国外买家所在国家风险和自身商业风险信息，^②也可以通过承保经验归纳常见风险并开展询问。

本案中，《保险条款》约定：“被保险人应将可能影响保险人风险预测、费率厘定、信用限额审批和理赔追偿的信息真实、全面、准确、及时地书面告知保险人。”首先，从形式来看，该条款不属于询问，而是对告知义务的简单约定，且未约定投保人不履行告知义务的法律后果。其次，即便认为该条款属于某种形式的询问，其也并未明确何谓“可能影响保险人的信息”，属于要求被保险人承担概括性的告知义务，从而将投保人置于不可测的风险下。保险人主

^①马宁：《保险法如实告知义务的制度重构》，载《政治与法律》2014年第1期。

②韩强：《出口信用保险法律制度研究》，2012年吉林大学博士学位论文。

张案涉所有出口贸易实际买受人之间存在关联关系属于投保人应当主动告知的信息。但是,买受人之间存在关联关系与其是否具有履行能力、是否会加大违约风险并无必然关系。实践中,不少大型企业具有众多的关联公司,因此买方之间存在关联关系不仅不会削弱其履约能力,甚至还可能增强总体履约能力,降低违约发生概率。鉴于买方之间存在关联关系不会必然导致风险增加,如果保险人认为该因素属于“影响保险人风险预测、费率厘定、信用限额审批和理赔追偿的信息”,则应由保险人对此予以明确询问,保险人不应在保险事故发生后才主张买方之间存在关联关系属于合同约定的“概括性告知范畴”。综上,保险人有关投保人违反如实告知义务的抗辩有违保险法解释二第六条第二款的规定,依法应不予支持。

三、违反“一般性通知条款”不构成违反危险增加通知义务

第一,被保险人应按保险合同约定履行危险增加通知义务。《中华人民共和国保险法》第五十二条规定,“保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人”。主流观点认为,如果保险合同约定被保险人负有危险增加通知义务,则被保险人负有相应义务;如果保险合同对此没有约定,则被保险人不负有该义务。^①保险合同条款一般为单方拟定的格式合同条款,如果保险公司没有在保险合同条款中要求被保险人在保险标的危险增加时履行通知义务,则被保险人完全有可能不清楚保险标的危险程度增加对于保险公司将产生不利影响,继而没有必要在保险标的危险程度增加时,将有关情形通知保险公司。

第二,保险人不能通过“一般性通知条款”加重被保险人的危险增加通知义务。当保险人在合同中列明的危险增加情况发生时,被保险人是否必须履行危险增加通知义务?该问题存在观点分歧。一种观点认为,凡在合同中约定的须通知的危险增加情形皆属于重要危险增加,即使客观上不属于重要危险增加,亦在其内。另一种观点认为,不能赋予合同中对特定事项须负危险增加通知义

^①高燕竹:《被保险人危险增加通知义务若干问题探讨》,载《法律适用》2010年第8期。

务的约定绝对效力。^①笔者同意后一种观点。保险条款通常是由保险公司单方拟定的格式合同条款，保险人为了规避自身风险，更倾向于在保险合同中添加有利于自身的条款。鉴于我国保险法已将被保险人的危险增加通知义务限于“危险显著增加”的情形，保险人约定被保险人应就“一般性危险”履行通知义务，实质上不合理地加大了被保险人的义务。如果投保人或被保险人未履行“一般性危险”义务为由拒赔，则更是不当减免自身责任。因此，被保险人未履行约定的通知义务是否必然导致保险人免除保险责任，还要看该约定的危险增加是否同时具备重要性、持续性以及未曾估价性。如果该危险增加并未同时具备上述三个特性，则意味着其并不属于危险程度“显著增加”，此时，即使被保险人未通知该危险，也不能认为其违反了危险增加通知义务。^②

本案中，《保险条款》约定：“在知道或者应当知道买方或开证行不利的消息以及本保单条款第二条项下任一风险发生时，被保险人应及时采取一切必要措施，避免或减少损失，并书面通知保险人。”保险人辩称被保险人未通知其买方存在关联关系，属于违反危险增加通知义务。但是，上述条款要求“任一风险发生时，被保险人应通知保险人”，明显不符合我国保险法规定的“危险显著增加”情形。进一步而言，买方是否存在关联关系与危险是否增加并无因果关系，本案并不存在被保险人怠于履行危险增加通知义务的情况。其一，就交易往来而言，被保险人曾向买方出口并正常收汇，本次贸易是收汇后针对该买方重新释放出口信用限额而进行的贸易。其二，就合同约定而言，合同约定买方支付预付款后，被保险人出运，买方在出运后90日内支付余款。被保险人系按照合同约定收取预付款后出运，并未违反合同约定增加危险。其三，就买方违约原因而言，买方未能支付余款与某些客观因素有关，而与买方之间存在关联关系无关。被保险人在收到预付款后，于2019年12月29日出运本案货物。货物出运后，海外买家因某些客观因素无法正常经营，因此在2020年4月

①徐卫东：《保险法学》，科学出版社2004年版，第198页。

②孙宏涛：《我国〈保险法〉中危险增加通知义务完善之研究——以我国〈保险法〉第52条为中心》，载《政治与法律》2016年第6期。

30日发出延期付款申请书。从上述分析可知，买方存在关联关系不仅不属于危险程度“显著增加”的情形，而且与本案保险事故的发生无关，因此保险人有关被保险人未通知保险人买方存在关联关系违反危险增加通知义务的抗辩不能成立，法院不予支持。

编写人：广东省广州市中级人民法院 叶汉杰 张子恒

(三) 保证保险合同纠纷

19

保证保险合同保险费以及违约金的认定

——某财产保险股份有限公司诉郭某保证保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省雅安市名山区人民法院(2023)川1803民初671民事判决书

2. 案由：保证保险合同纠纷

3. 当事人

原告：某财产保险股份有限公司

被告：郭某

【基本案情】

2020年7月5日，郭某作为借款人与出借人某信托股份有限公司签订《借款合同》，约定出借人向借款人发放借款200000元；借款期限为36个月，借款利率为年利率9.2%。同时还约定了罚息利率、贷款偿还以及提前还款等内容。

2020年7月4日，郭某向某财产保险股份有限公司投保了一份以资金出借方为被保险人的《个人借款保证保险投保单》，每月保险费为1148.4元，保险金额为借款合同项下应偿还的全部借款本金、利息之和；从保险人理赔当日开始超过30日，投保人仍未向保险人归还上述全部款项的，则视为投保人违约；投保人需以尚欠理赔金额为基数，从保险人理赔当日开始计算，按每日0.063%向保险人缴纳违约金等内容。

某信托股份有限公司向郭某发放了贷款后，郭某既未按约定归还贷款本息，也未向某财产保险股份有限公司支付保险费用。2022年4月26日，某信托股份有限公司出具保险理赔确认书，确认收到某财产保险股份有限公司理赔款。之后，某财产保险股份有限公司催要未果，遂提起诉讼。

【案件焦点】

郭某是否应按合同约定支付欠付保险费以及保证保险合同违约金的计算标准。

【法院裁判要旨】

四川省雅安市名山区人民法院经审理认为：某财产保险股份有限公司与郭某之间的保证保险合同有效，郭某未按照与某信托股份有限公司的约定归还贷款本息，某财产保险股份有限公司作为保险人履行保证保险合同义务支付了贷款本息108951.99元，郭某作为投保人应当按照保证保险合同的约定向某财产保险股份有限公司支付理赔款。双方当事人在保证保险合同中约定了郭某每月支付保险费1148.4元，截至某财产保险股份有限公司履行完保证保险合同义务的2022年4月26日，郭某欠付保险费4190.87元。保证保险合同没有对资金占用损失进行约定，且某财产保险股份有限公司未请求违约金，因此，应当按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率来计算资金占用损失。

四川省雅安市名山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百八十四条，《中华人民共和国保险法》第十四条、第六十条，《中

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第三款规定，判决：

一、郭某于判决生效之日起十日内向某财产保险股份有限公司给付理赔款108951.99元，并给付以108951.99元为基数从2022年4月27日起至付清之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的资金占用损失；

二、郭某于判决生效之日起十日内支付某财产保险股份有限公司保险费4190.87元；

三、驳回某财产保险股份有限公司的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未提出上诉，判决已发生法律效力。

【法官后语】

近年来，无抵押、无担保的信用贷款盛行，放贷公司为控制风险，在提供贷款前会要求借款人向保险公司投保信用保险，构建出三方主体参与的资金流通行为。但此类借贷成本较高，借款人既需向放贷公司支付贷款利息，又需向保险公司支付保险费。若借款人逾期，则保险公司向放贷公司代偿后，会向借款人追偿，追偿范围除代偿款、保险费还包括违约金。

在保险法律关系中，保证保险双务性、有偿性、诺成性与射幸性的法律特征，是其有别于保证而存在于保险法领域的独立担保形式。它以保险法律关系为基础发挥着担保的功能和作用，自然应当适用保险法。虽然保险法没有对保证保险法律关系进行具体规范，但这并不意味着不能将保险法律关系的基本规范和基本原则作为依据对其进行积极地调整。首先，从案由看，该案不是保证合同纠纷，也不是借款合同纠纷，更不是民间借贷纠纷，不同的法律关系在法律适用上不能出现混搭。也就是说，保证保险合同法律规范不应适用上述法律规范(包括相关司法解释)进行调整。因此，可以排除民间借贷纠纷中关于一年期贷款市场报价利率四倍的适用，更不应该将投保人在借款合同中的履行义务与在保证保险合同中的义务相混淆。其次，《中华人民共和国保险法》第五十三条规定：“有下列情形之一的，除合同另有约定外，保险人应当降低保险

费，并按日计算退还相应的保险费：(一)据以确定保险费率的有关情况发生变化，保险标的的危险程度明显减少的；(二)保险标的的保险价值明显减少的。”就该案而言，当事人在保证保险合同中所约定的就是固定保费按月支付的方式，因此其不可能随着借款数额的变化而变化，即不能依照“保险标的的保险价值明显减少的”而不断调整保费，保证保险合同的标的针对的是价款人的履行行为，无法量化保险价值明显减少的问题。最后，按月支付固定保费是双方合同的约定，依照当事人意思自治原则，法院无权改变当事人的约定。因此，投保人应当按合同约定支付拖欠保险公司的保险费。

从案件审理情况看，借款综合成本过高问题凸显，虽然保证保险的费率没有刚性监管标准，但把具有合作关系的贷款人、保险公司及担保公司向借款人收取的费用作为一个整体来计算借款人的综合融资成本，是一个较为可行的办法。此外，保险人在理赔后向投保人追偿垫付的主债权本息时，能否再请求投保人支付资金占用费或者合同约定的违约金，也值得研究。从逻辑上看，保险人赔付后，要求投保人按照同期LPR支付资金占用损失，属于合理的诉求，而违约金的重要功能也是弥补损失。因此，当保险人同时主张投保人支付违约金时，应当承担证明资金占用损失仍然不能弥补其实际损失的举证责任。若保险人未提交相应证据，则违约金应认定为资金占用期间的利息损失。也就是说，保险人可以要求违约方承担逾期付款责任，从而弥补资金占用损失。对于资金占用损失标准，由于案件并非买卖合同关系，虽然不能直接适用《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定的逾期付款违约金的计算方法，但是可以参照适用。因此，资金占用损失可以违约行为发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)标准计算。

编写人：四川省雅安市名山区人民法院 高飞

财产保险合同中“约定受益人” 享有保险金请求权的司法认定

—— 张某诉某财产保险公司等保证保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省深圳市福田区人民法院(2022)粤0304民初1339号民事判决书

2. 案由：保证保险合同纠纷

3. 当事人

原告：张某

被告：某财产保险公司、某资产交易所、某资产登记结算公司

【基本案情】

2019年12月3日，原告通过某APP（应用程序）认购“某某债转2019×49”产品，本金5万元，预期回报3125.34元，产品期限351天，预期年化收益率6.5%，保障方式为保险为回款来源提供本息保障，回款方式为到期一次性还本付息。

2019年12月4日，某资产登记结算公司出具《一般债权资产转让登记凭证》，载明涉案产品转让方为某商业保理公司，受让方为原告，挂牌价格5万元。当日，原告支付的5万元划入某商业保理公司账户，附言“某某债转2019×49-放款”。

同日，某财产保险公司出具《资金债务履约保证保险保险单》，载明投保人为徐某，被保险人为某小贷公司，标的信息为债务合同，资金债务金额为200

万元，保险期为2019年11月27日至2020年11月26日，共366天，险别为资金债务履约保证保险，总保额/累计赔偿限额为2236712.33元，无免赔约定。第十二条特别约定：(1)被保险人不可撤销授权某资产登记结算公司为其理赔委托代理人，某资产登记结算公司在收到保单对应的理赔款后，应将理赔款支付至受益人……(3)受益人为该笔保单项下资产对应的某某债转2019×01-2019×60的全体投资人，如受益人在该产品到期日未收到足额投资本金和利息，等同于本保险合同项下的投保人未按照债务合同约定按时还款，同样视为保险事故发生。

另查，2019年11月25日，某小贷公司与徐某、马某签订《房屋抵押借款协议》，约定徐某、马某向某小贷公司借款200万元，并以徐某名下房产作为抵押物。某资产交易所确认涉案产品通过其挂牌交易，原告投资属实，但在此之前某小贷公司将其对徐某的应收账款转让给某信息公司，再转让给某商业保理公司的交易并未通过其挂牌；其提交的《债权收益权资产转让确认单》显示，借款人徐某、借款合同编号DFJX-BJ-x×x、借款本金5万元、借款期限360天、借款利率12%、应还款总额53125.34元。

再查，2020年11月19日，某资产登记结算公司向某财产保险公司发出《索赔申请函》和《代偿通知书》，载明转让方在兑付操作日未能偿还逾期增值收益及转让价款，请某财产保险公司将代偿款划付至某资产登记结算公司，其中某某债转2019×49转让价款5万元，预期增值款3125.34元。2021年1月7日，某资产交易所、某资产登记结算公司共同向某财产保险公司发函要求支付保险理赔款，并承诺按约将理赔款支付至保单项下受益人。

【案件焦点】

1. 保险事故是否已经发生；2. 原告是否享有保险金请求权。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市福田区人民法院经审理认为：被告某资产交易所、某资产登记结算公司为独立于原告所购涉案产品法律关系之外的第三方平台，且已履行

了作为理赔委托人的相关义务，原告请求某资产交易所、某资产登记结算公司承担责任，无事实和法律依据。本案争议焦点应为某财产保险公司是否应向原告承担保险责任。结合在案证据及事实，评析如下：

第一，关于保险事故是否已经发生的问题。依据《资金债务履约保证保险条款》第四条以及保险单的特别约定部分之约定，被告某财产保险公司在承保时即已知悉徐某与某小贷公司签署的《房屋抵押借款协议》项下的债权将作为“某某债转2019×01-2019×60”产品在某资产交易所进行债权转让，并且已通过该特别约定增加了保险标的，即投资人的投资本金及利息的实现。原告在产品到期后未收到投资本金和利息，可以认定保险事故已发生。

第二，关于原告是否享有保险金请求权的问题。根据保险单特别约定，可以确定原告系被告某财产保险公司承保的涉案保证保险中的受益人，虽然目前法律并未明确规定财产保险的受益人享有保险金请求权，但是在本案中，法院认为原告有权直接请求保险人某财产保险股份有限公司支付保险赔偿金。首先，原告为债权资产受让方，根据某资产交易所公示的挂牌交易信息，原告购买某某债转产品后即取得对应投资份额的债权人身份，债权及相应从权利均转移至原告，保险标的实际已经发生变更，被保险人实际已变更为原告，因此从债权转让的角度来看，原告享有保险金请求权。其次，根据保险单特别约定部分的约定，某财产保险公司作为保险人，对保险理赔款系通过某资产登记结算公司直接向各受益人支付是明知的，若仅因原告受让的是债权收益权而不赋予其保险金请求权，在被保险人不能积极行使其保险金请求权的情况下，原告作为受益人通过保险赔偿金受偿的权利将无法得到保障。最后，在保险事故发生后，被保险人的理赔委托代理人某资产登记结算公司虽已在授权范围内发出理赔通知，但在某财产保险公司未能按期理赔后，被保险人并未采取进一步措施包括起诉请求支付保险金，原告作为债权资产受让人，根据涉案产品交易对债权转让方某商业保理公司依法享有债权，此时原告亦可根据合同法规定的债权人代位权向某财产保险公司请求支付保险金，其请求的保险金以其享有的债权为限。综上，原告在产品到期后未收到投资本金和利息，保险事故已发生，被告某财

